

1500954-50.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Na mesma linha, a existência de anotações do tráfico não é imprescindível à configuração do crime, pois não é a única forma de se demonstrar a prática das condutas tipificadas no dispositivo em questão.

Portanto, conclui-se que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500954-50.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500954-50.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101311/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 24274690 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2101311 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLPHE GINDUWA KITUMBA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

RODOLPHE GINDUWA KITUMBA, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, porque no dia 12 de abril de 2022, por volta das 17 horas, na Avenida Natália Zarif, altura do nº 2900, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 99 (noventa e nove) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1.649 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (fls.20/22).

Consta, ainda, que o denunciado foi avistado segurando uma mochila no local, em que, ao se deparar com uma viatura, tentou caminhar em sentido contrário, mas foi

abordado. Na revista pessoal, o réu estava trazendo consigo, no interior da mochila, uma balança de precisão, a quantia de R\$ 3.156,70 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos) em notas e 99 (noventa e nove) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1.649 gramas. Indagado, RODOLPHE alegou que pegou essa droga na República/SP e que receberia a quantia de US\$300,00 (Trezentos Dólares) de uma pessoa que não conhecia, depois disso foi proferida a voz de prisão em flagrante em desfavor do denunciado.

Interrogado na Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 15).

A denúncia foi ofertada contra o réu (fls.49/51) e foi recebida em 02 de maio de 2022 (fl. 53).

Regularmente citado (fl. 61), o réu apresentou resposta preliminar às fls. 65/67. Foi ratificado o recebimento da denúncia, o mantimento da prisão preventiva e designada audiência de instrução (fls. 70/72).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente: 1) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; 2) atenuante da confissão espontânea; 3) regime inicial diverso do fechado, observando-se o tempo de prisão cautelar; 4) isenção de custas e recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto e provas amealhados no decorrer da do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), laudo pericial (fls.20/22), laudo definitivo fla. 100/102) e relatório final (fls. 45/46), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A testemunha Washington Felipe De Lima Lopes, em juízo, relatou que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram RODOLPHE numa esquina com uma mochila e ao se deparar com uma viatura, tentou caminhar em sentido contrário. Um transeunte apontou para ele, despertando fundadas suspeitas, ocasionando uma abordagem. Na revista pessoal, o réu estava trazendo consigo, no interior da mochila, uma balança de precisão, a quantia de R\$ 3.156,70 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos) em notas e 99 (noventa e nove) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1.649 gramas, embaladas para serem ingeridas. Na hora, RODOLPHE alegou que pegou essa droga na República/SP e que receberia a quantia de US\$300,00 (trezentos dólares) de uma pessoa que não conhecia, sendo dada a voz de prisão ao mesmo.

A testemunha Leonard Caires Santos, Policial Militar, em juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA

INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

O réu RODOLPHE GINDUWA KITUMBA, em juízo, confessou a prática delitiva; disse que levaria as drogas para o Congo depois de dois dias.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumprir frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Na mesma linha, a existência de anotações do tráfico não é imprescindível à configuração do crime, pois não é a única forma de se demonstrar a prática das condutas tipificadas no dispositivo em questão.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de droga, fixo sua pena 1/5 acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão.

Em seguida, na terceira fase, ausente o aumento e diminuição de pena, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Em razão da reincidência deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da falta de preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, mormente tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias valoradas na dosimetria.

Ante a hediondez do delito de tráfico, a quantidade de pena e a reincidência, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, CPP em razão da falta de elementos subjetivos, que serão analisados oportunamente pelo Juízo competente.

O acusado não poderá apelar em liberdade, uma vez que respondeu ao processo segregado, não tendo havido qualquer alteração fática a justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente em uma situação em que deve ser resguardada a aplicação da lei penal e a ordem pública. Recomenda-se a manutenção no local em que se encontra custodiado. Expeça-se o necessário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RODOLPHE GINDUWA KITUMBA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06,

estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreta o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.
P.R.I.C.

Guarulhos, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA